



Nr. 7 Kabinettsitzung vom 9. Juli 1928

R 43 I/1431 , Bl. 157-165

Anwesend: Müller, Severing, Hilferding, Curtius, Wissell, Koch-Weser, Groener, Schätzel, v. Guérard, Dietrich; RSparKom. Saemisch; StS Pünder, Meissner, Weismann, v. Schubert, Hoffmann; Gesandter Rauscher; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, v. Dirksen, Köpke, [Gaus], Schäffer, Heukamp, Reichardt; MinR Müller, Leiser; Votr.LegR Eisenlohr; Gesandtschaftsrat Nöbel; ORegR Zucker; RegR Goldmann, Ehmke. Protokoll: MinR Vogels; ORegR Wienstein; RegR Planck.

[Tagesordnung]

- 1) Deutsch-polnische Handelsvertragsverhandlungen.
- 2) Kriegsächtungspakt.
- 3) Außerhalb der Tagesordnung: Pressemitteilungen über Kabinettsitzungen.
- 4) Außerhalb der Tagesordnung: Bela Kun.
- 5) Außerhalb der Tagesordnung: Amnestiefragen. [...]
- 6) Arbeitsplan der Reichsregierung. [...]
- 7) Außerhalb der Tagesordnung: Einbringung der vom alten Reichstag unerledigten Gesetzesvorlagen. [...]
- 8) Schankstättengesetz. [...]
- 9) Handwerksnovelle. [...]
- 10) Gesetzentwurf über den Reichswirtschaftsrat. [...]
- 11) Berufsausbildungsgesetz. [...]

1) Deutsch-polnische Handelsvertragsverhandlungen.

Staatssekretär von Schubert gab einen Überblick über den bisherigen Verlauf der deutsch-polnischen Handelsvertragsverhandlungen¹. Er empfahl, um die ins Stocken geratenen Verhandlungen wieder

¹ Um den im Jahr 1925 entbrannten Wirtschaftskrieg zwischen Deutschland und Polen zu beenden, waren 1927 Verhandlungen über einen Handelsvertrag geführt worden. Sie hatten das Stresemann-Jackowski-Abkommen vom 27.11.27 zum Ergebnis, in dem ein kurzfristiger Handelsvertrag vorgesehen worden war, der durch einen langfristigen abgelöst werden sollte. Als Delegati-

in Fluß zu bringen, die letzte polnische Note vom 11. Juni 1928, die sich auf die von Polen nicht ohne weiteres anerkannte Vereinbarung der Delegationsführer Reichsminister i. R. Hermes und von Twardowski über das weitere Verhandlungsprogramm bezieht², mit dem in der Anlage beiliegenden Entwurf einer Antwortnote des Reichsaußenministers³ alsbald zu beantworten. Dieser Antwortentwurf ist im handelspolitischen Ausschuß der Reichsregierung vorberaten worden.

Der *Reichskanzler* erklärte, daß es nach seiner Auffassung durchaus wünschenswert sei, daß die Verhandlungen der beiderseitigen Delegationen alsbald wieder aufgenommen würden. Im gegenwärtigen Augenblick komme es nicht darauf an, dem deutschen Delegationsführer neue Weisungen für die materiellen Verhandlungen zu geben; wesentlich sei nur, daß die Delegationsführer wieder zusammen kämen, um sich über einen Verhandlungsplan zu einigen. Wenn dieses Ziel durch die vorgeschlagene Note erreicht werde, so sei dies zu begrüßen.

Das *Reichskabinett* billigte darauf den Notenentwurf⁴.

2) Kriegsächtungspakt⁵.

Staatssekretär Dr. von Schubert gab zunächst eine historische Darstellung der Entwicklung der Verhandlungen über den Kriegsächtungspakt zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und den einzelnen Mächten⁶. Er führte aus, daß die letzte amerikanische Note (vom 23.6.1928) gewisse äußerliche Konzessionen an Frankreich enthalten habe, insbesondere die Zuziehung der noch fehlenden Locarno-Mächte Belgien, Polen und Tschechoslowakei zur ersten Unterzeichnung⁷. Auf Grund dieser amerikanischen Note sei in Berlin und an anderen Orten eine Demarche der franzö-

onsführer waren auf deutscher Seite Hermes, auf polnischer v. Twardowski bestimmt worden. Die polnische Grenzzonen-Verordnung v. 23.12.27 hatte vom Januar 1928 an eine längere Unterbrechung der Verhandlungen zur Folge. Im April hatten sich in Wien Hermes und v. Twardowski darauf geeinigt, daß unter der Voraussetzung einer zufriedenstellenden Regelung der Rechtsfragen Handelsvertragsverhandlungen wieder aufgenommen werden sollten. Für sie waren Ausgangspunkt die polnische Forderung auf Export von 350 000 t Kohlen nach Deutschland und freier Vieh- und Fleischausfuhr in das Reich, dagegen bot Deutschland den Import von 200 000 t Kohlen und 200 000 dz Schweinefleisch aus Polen. Aus veterinärpolizeilichen Gründen erhob Preußen generelle Einwendungen gegen die Ein- und Durchfuhr von polnischem Fleisch (R 43 I/123 u. 1107).

² Am 27.6.28 war als „schwebende Kabinettsfrage“ in der Rkei vermerkt worden: „Die polnische Regierung hat in einer Note erklärt, daß sie die Vorfragen des Vertragsschlusses, also insbesondere die Fragen des Fremdenrechts und der Niederlassung, als durch die bisherigen Besprechungen erledigt betrachtet. Vom deutschen Standpunkt aus gilt das Gegenteil. Das Auswärtige Amt will deswegen kurz antworten, daß keine Veranlassung bestehe, das Verhandlungsgebiet neu abzugrenzen. Vor Absendung der Note soll aber die Zustimmung des neuen Kabinetts eingeholt werden, [...]“ (Im handelspolitischen „Nachtrag“ zu „schwebenden Kabinettsfragen“; R 43 I/1014, Bl. 105; als selbständiger Vermerk in R 43 I/1107, Bl. 124).

³ In diesem Entwurf wurde auf die vorangegangene Verbalnote vom 2.6.28 hingewiesen, in der deutscherseits der Abmachung der beiden Delegationsführer zugestimmt worden war. Daran halte die Regierung fest und sehe keine Notwendigkeit, neue Einzelheiten für die Besprechung zu bestimmen. Wie die polnische Regierung setze sie sich für eine baldige Besprechung der Delegationsführer ein. (Der Text des Entwurfs befindet sich außer in R 43 I/1431, Bl. 166 auch in R 43 I/1107, Bl. 135).

⁴ Nach einem Vermerk in der Rkei v. 18.7.28 einigten sich die Delegationsführer auf einen Verhandlungsbeginn am 10.9.28 (R 43 I/1107, Bl. 135).

⁵ Der Kellogg-Pakt hatte zuvor in den Kabinettsitzungen vom 19.4.28 und vom 27.4.28, P. 1 das Kabinett Marx IV beschäftigt, das nach Kenntnisnahme der französischen und amerikanischen Vorschläge und Vorstellungen sich entschloß, die amerikanischen zu unterstützen. Auf den Unterschied in den Auffassungen hatte der amerikanische Botschafter in Berlin den RAM am 13.4.28 hingewiesen: „Die Reg. der Vereinigten Staaten wünscht [...] die Einrichtung des Krieges beseitigt zu sehen, und sie ist bereit, mit der frz., brit., deutschen und jap. Reg. einen einzigen vielseitigen Vertrag abzuschließen, der die einzelnen Parteien verpflichtet, nicht Krieg gegeneinander zu führen, und jeder anderen Reg. die Möglichkeit des Beitritts offen läßt. Die Reg. der frz. Republik, nicht weniger bemüht den Weltfrieden zu fördern und zu diesem Zweck mit anderen Nationen praktisch zusammenzuarbeiten, hat auf gewisse Bedenken hingewiesen, die nach ihrer Meinung von denjenigen in Erwägung gezogen werden müßten, die Mitglieder des Völkerbundes, Partner der Verträge von Locarno oder Partner anderer Verträge zur Sicherung der Neutralität sind.“ (Schultheß 1928, S. 491 f.).

⁶ Hierzu das Weißbuch des AA: Materialien zum Kriegsächtungspakt, 3. Auflage, 1929.

⁷ Die amerik. Note v. 23.6.28 hatte den revidierten Paktentwurf enthalten, der äußerlich – nach Ansicht des AA – Frankreich mit Konzessionen entgegenkomme, in der Sache aber beim alten Standpunkt geblieben sei. Die Konzession bestehe darin, daß zu den zuerst genannten Signatarstaaten USA, Deutschland, England, Frankreich, Japan, Italien jetzt auch Polen, Belgien und die Tschechoslowakei hinzutreten. In der sachlichen Tragweite bedeute das keinen Unterschied. Neuredigiert sei die Präambel, in deren Schlußsatz der paktbrüchige Staat der Vorteile des Paktes verlustig gehe (Schreiben des StS v. Schubert an StS Pünder v. 23.6.28; R 43 I/516, Bl. 184-191).

sischen Vertreter erfolgt, um dem Wunsche Frankreichs Ausdruck zu geben, daß gleichzeitig mit der Unterzeichnung des Kriegsächtungspakts Protokolle unterzeichnet werden sollten, wonach 1. die Verpflichtungen aus dem Völkerbundsvertrag und den Locarno-Verträgen unberührt bleiben, 2. die Innehaltung der bereits bestehenden sonstigen Verträge garantiert werde⁸. Vorbehaltlich der Zustimmung des Reichskabinetts seien diese französischen Zumutungen deutscherseits sogleich abgelehnt worden. Zur Zeit schwebten noch Verhandlungen zwischen England, Frankreich und den Vereinigten Staaten. Vermutlich würden aber die beiden erstgenannten Mächte sich doch entschließen müssen, den Vertrag vorbehaltlos baldigst zu unterzeichnen.

Da eine solche Unterzeichnung den deutschen Bestrebungen in der Räumungs- und Abrüstungsfrage vorteilhaft zu sein verspreche, erbat Staatssekretär Dr. v. Schubert die Zustimmung des Kabinetts dafür,

1. der französischen Regierung endgültig mitzuteilen, daß Deutschland Protokollen oder sonstigen Vorbehalten zuzustimmen nicht geneigt sei,
2. die Regierung der Vereinigten Staaten baldigst von der Bereitwilligkeit der deutschen Regierung zur vorbehaltlosen Unterzeichnung in Kenntnis zu setzen⁹.

Auf eine Frage des Reichswirtschaftsministers erklärte Ministerialdirektor Dr. Gaus, daß der Artikel 16 der Völkerbundssatzung¹⁰ nach deutscher Auslegung mit dem Kellogg-Pakt nicht im Widerspruch stehe, da er keine irgendwie geartete Kriegsführung als Mittel nationaler Politik vorsehe. Unterzeichne Frankreich jetzt vorbehaltlos den Kellogg-Pakt, so könne dies von uns als eine bedeutsame Unterstreichung dieser unserer Auslegung angesehen werden.

Staatssekretär Dr. v. Schubert erklärte, daß der Rückzug Frankreichs von seinem bisherigen Standpunkt gegenüber dem amerikanischen Paktvorschlag wohl in der Haltung Englands begründet sei. Es habe den Anschein, als ob das englische Auswärtige Amt, das anfangs den französischen Standpunkt weitgehend unterstützt habe, gegenüber der amerikanischen und der Weltmeinung jetzt etwas zurückweiche.

Auf Anfrage des Reichswehrministers erklärte Staatssekretär Dr. von Schubert, daß den Militärkonventionen Frankreichs mit Polen und der Tschechoslowakei¹¹, die schon durch die englische Kontrolle auf Grund der Verträge von Locarno eine gewisse Einengung erfahren hätten, nunmehr infolge der amerikanischen Kontrolle auf Grund des Kellogg-Paktes vermutlich eine weitere Friedensbindung auferlegt werde, was denn auch in Polen sichtliche Unruhe erzeuge.

Der Reichsminister der Justiz berichtete, er habe anlässlich seines Aufenthalts in London den Eindruck gewonnen, daß die englische öffentliche Meinung die Unterzeichnung des Kriegsächtungspaktes lebhaft befürworte.

Der Reichskanzler stellte abschließend fest, daß das Reichskabinett sich mit den Vorschlägen des Staatssekretärs Dr. v. Schubert einverstanden erkläre, insbesondere mit dem Vorschlage einer

⁸ Die frz. Demarche war am 30.6.28 erfolgt. Botschafter de Margerie und StS v. Schubert hatten vereinbart, „daß der Botschafter seiner Regierung berichten wird, er habe mir den frz. Vorschlag überreicht und ich würde ihn studieren. Ferner wird er berichten, daß ich persönlich mich dafür einsetzen würde, daß wir die Kellogg-Note nicht beantworten würden, bevor wir eine Antwort [Amerikas] auf den frz. Vorschlag erhalten hätten.“ (Pol.Arch.: Aufzeichnung v. Schuberts v. 30.6.28; Büro StS Fram 3). Nach dem Bericht de Margeries hatten auch die Regierungen in Rom und Tokio ihre Antworten zurückhalten wollen (ebd.).

⁹ Die dt. Antwort v. 11.7.28 auch bei Schultheß, S. 499.

¹⁰ Der Artikel enthält Vereinbarungen über den Fall des Kriegszustandes zwischen Mitgliedern des Völkerbundes und sieht Embargo-Maßnahmen gegenüber dem Angreifer sowie Unterstützung des Angegriffenen vor.

¹¹ Die frz.-polnische Konvention war am 19.12.1921 erfolgt, die frz.-tschechoslowakische am 25.1.1924.

Mitteilung an die Vereinigten Staaten von Amerika, daß Deutschland zur vorbehaltlosen Unterzeichnung des amerikanischen Paktentwurfes bereit sei ¹².

3) Außerhalb der Tagesordnung: Pressemitteilungen über Kabinettsitzungen.

[Der RK bringt die Pressemitteilungen mit Ort und Tagesordnung von KabSitzungen zur Sprache. Die RM sollen ihre Ressorts auf die Geheimhaltung hinweisen ¹³. Der Pressechef erhält den Auftrag, sich für eine zweckmäßigere Berichterstattung über die Arbeit der RReg. in der Presse einzusetzen.]

4) Außerhalb der Tagesordnung: Bela Kun.

Staatssekretär *Dr. v. Schubert* teilte mit, daß die österreichische Regierung sich durch den Gesandten Frank an Deutschland gewandt habe, um die Erlaubnis zum Durchschub von Bela Kun durch deutsches Gebiet zu erlangen. Dieser werde am 26. Juli nach Abbüßung seiner Strafe ¹⁴ über die Grenze abgeschoben werden müssen, da Österreich ihn nicht im Lande behalten zu können glaube. Trotz mancherlei entgegenstehender Bedenken schlage das Auswärtige Amt vor, daß mit den deutschen Ländern, die für den Durchschub in Frage kämen, wegen einer Genehmigung in Verbindung getreten werde.

Die Route gehe entweder über Bayern–Preußen oder über Württemberg bzw. Baden–Hessen–Preußen. In einem preußischen Hafen würde dann die Ablieferung auf einen Sowjetdampfer erfolgen.

Von den übrigen Nachbarländern Österreichs komme vielleicht noch die Tschechoslowakei in Frage, die sich aber vorläufig ablehnend verhalten habe.

Der *Reichspostminister* und Staatssekretär *Dr. Weismann* schlugen vor, der österreichischen Regierung zu empfehlen, Bela Kun durch ein russisches Flugzeug abholen zu lassen.

Staatssekretär *Dr. v. Schubert* erklärte, daß dieser Weg sowohl der österreichischen Regierung wie dem Auswärtigen Amt wegen der Gefahr einer Notlandung doch bedenklich erscheine, auch sei für das Überfliegen der Länder gleichfalls die Verkehrsgenehmigung notwendig.

Das *Reichskabinett* beschloß, daß zunächst die Möglichkeit eines Abtransports durch Flugzeug weiter verfolgt werden solle. Für den Fall, daß dieser Weg nicht zum Ziele führe, erteilte das Reichskabinett dem Auswärtigen Amt die Genehmigung, wegen der Durchfuhrerlaubnis mit den in Frage kommenden deutschen Ländern zu verhandeln ¹⁵.

¹² Im Auswärtigen Ausschuß des RT wurde die Unterzeichnung des Kellogg-Pakts am 10.7.28 gebilligt, nachdem die RReg. weitere Erörterungen im RT abgelehnt und die Zustimmung des Ausschusses verlangt hatte. Die DNVP forderte die ausdrückliche Ablehnung des frz. Paktvorschlages (Vermerk in der Rkei v. 11.7.28; R 43 I/516, Bl. 237).

¹³ Diese Geheimhaltung war in der Geschäftsordnung der RReg. nicht ausdrücklich festgestellt (RMinBl. 1924, S. 173).

¹⁴ Bela Kun war in Wien im April 1928 verhaftet und wegen Geheimbündelei und Übertretung des Ausweisungsbefehls von 1920 im Juni zu drei Monaten strengem Arrest verurteilt worden. Die Auslieferung an Ungarn hatte Justizminister Dinghofer abgelehnt, der daraufhin von seiner Partei (Großdt. Partei) zum Rücktritt veranlaßt wurde.

¹⁵ Im Schreiben an den RK v. 1.8.28 teilte der StSRkei mit, daß Bela Kun nicht fliegen wollte und mit der Bahn nach Stettin, sodann auf einen russischen Dampfer gebracht worden sei. Die Presse habe nicht allzu viel erfahren (R 43 I/1966, Bl. 155-166, hier: Bl. 160).

5) Außerhalb der Tagesordnung: Amnestiefragen. [...] ¹⁶

6) Arbeitsplan der Reichsregierung. [...]

7) Außerhalb der Tagesordnung: Einbringung der vom alten Reichstag unerledigten Gesetzesvorlagen. [...]

8) Schankstättengesetz. [...]

9) Handwerksnovelle. [...]

10) Gesetzentwurf über den Reichswirtschaftsrat. [...]

11) Berufsausbildungsgesetz. [...]

¹⁶ Siehe Anm. 5 zu Dok. Nr. 5.

Zitierhinweis

Nr. 7 Kabinettsitzung vom 9. Juli 1928 in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Müller II, bearb. von Martin Vogt, 1970, S. 16–21 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/mu2-D7>